

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: 0011313-12.2017.8.26.0050 - **C-535.17**
 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e
 Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **DAX PEREIRA DE OLIVEIRA**

MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. DAX PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por ter, no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta das 17h, na Rua Nairu, altura do numeral 137, Vila Prudente, nesta capital, trazido consigo, para fins de venda a terceiros, 3 tijolos de maconha, com peso líquido de 1654,6 gramas (mil seiscentos e cinquenta e quatro gramas e seis decigramas), substância capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2017 (fls. 109/110) e se encontra instruída pelo inquérito policial. O réu foi citado (fls. 137), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 141/145). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 174/175), foram colhidos os depoimentos das testemunhas, após que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se ao ensejo dos debates, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu absolvição. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de uso de entorpecente. Requereu, ainda, a incidência do redutor, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem prejuízo do direito ao recurso em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

2. Nada obstante os argumentos deduzidos pela ilustrada Defensoria, procedem os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2), do boletim de ocorrência (fls. 10/14), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), do laudo de constatação substância (fls. 20/22), dos laudos periciais (fls. 180/185 e 186/192), e do laudo de exame químico toxicológico (fls. 229/231), aliados à prova oral produzida.

A autoria, por seu turno, decorre da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Wesley Eduardo Gonçalves do Monte afirmou que estava mexendo no telefone celular quando da chegada da polícia. Viu os policiais, de longe, retirando alguns pequenos pacotes do veículo do réu. Ouviu o réu falar, de longe, que os meninos não estavam com ele. O réu estava falando com David. Não sabe sobre o que falavam.

David dos Santos Cruz afirmou que estava próximo do veículo, do lado de fora, quando da aproximação da polícia. No interior do veículo estava o réu. O veículo estava estacionado no portão da sua casa. O réu mora na rua de trás. Conhece o réu há uns vinte anos. Ele os viu sentados na rua de casa e parou para cumprimentá-los. Presenciou quando a polícia fez revista no veículo e retirou alguns pacotes. Estava presente quando Dax disse que o entorpecente era dele e que depoente e os demais que estavam originariamente sentados na rua de sua casa não tinham nada a ver com o entorpecente. Desconhece sobre envolvimento do réu com entorpecentes. Sabe que o réu teve algum problema com a Justiça, muitos anos atrás.

Renan da Silva Pereira afirmou que estava sentado com Wesley e Vinicius. Dax estava dentro do carro, falando com David. Houve abordagem policial. Havia uma sacola no interior do veículo. Acredita que fosse entorpecente. O policial deu voz de prisão ao réu. Dax falou que era dele. O réu tocava samba perto do clube, com frequência.

Guilherme Pereira da Silva afirmou que estava em patrulhamento pela via quando se deparou com o réu dentro do veículo e o outro rapaz fora, ambos com a mão no pacote. Eles soltaram o pacote e fizeram a abordagem. O réu estava sozinho no interior do veículo. O que motivou a abordagem foi que quando viram, soltaram o pacote. Retornaram e fizeram a abordagem. No interior do pacote, encontrado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

no veículo, havia três tablets grandes de maconha, desconhece a quantidade exata. Não se recorda de eventual versão dada pelo réu. Não os conhecia antes dos fatos. Não se recorda se tinha dinheiro. Aparatos para embalar drogas não foram encontrados. Não tinha ciência de denúncia quanto à pessoa do acusado. Não se recorda se o veículo tinha *insulfilm*. O depoente estava no meio da via e eles estavam estacionados. O vidro do veículo estava aberto e visualizou o réu e o outro indivíduo naquela situação. Com autorização e acompanhamento do outro rapaz que estava com a mão no pacote, entraram na residência dele e nada de ilícito localizaram.

Alan Gustavo de Carvalho Constantino, policial militar, afirmou que em patrulhamento, visualizou o réu e o outro indivíduo segurando um pacote. Eles soltaram quando da aproximação do depoente. Fizeram a vistoria veicular e apreenderam o entorpecente na embalagem. Eram três tijolos de maconha. O réu assumiu que era dele. Com o outro indivíduo, nada foi encontrado. O réu estava dentro do carro e o outro indivíduo na janela pelo lado do passageiro. Os vidros do veículo estavam abertos.

Eduardo Aparecido Amalfi afirmou que o réu estava em um quiosque quando um terceiro indivíduo colocou um saco preto no assoalho do seu veículo e mandou que ele saísse do local, porque estava "embaçado". O pai do réu tem uma empresa de máquina injetora e ele faz uns bicos com o pai. O réu gosta de música e está sempre com um cavaquinho na mão. Ele fuma desde jovem.

O réu, em interrogatório, negou a imputação.

Pese embora a versão deduzida ao ensejo do interrogatório judicial, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da quantidade de entorpecente, incompatível com uso próprio, bem assim da forma pela qual acondicionado, da quantia em dinheiro apreendida e, por fim, da atitude do réu frente à presença policial. Note-se, inclusive, que as testemunhas da abordagem admitiram que, por um lado, o réu conversava com David quando da chegada da polícia e, por outro lado, que do veículo foi retirado pacote cuja posse teria sido admitida pelo denunciado. Assim, não há falar em absolvição e nem mesmo em desclassificação para o delito de uso de entorpecente, já que os autos se ressentem de elementos concretos capazes de conferir suporte à versão apresentada pelo denunciado, a qual se encontra isolada nos autos.

Note-se que a dinâmica descrita pela testemunha Eduardo Aparecido Amalfi não afasta a imputação, já que, com a devida *venia*, não é crível que o denunciado trouxesse consigo uma sacola cujo conteúdo desconhecesse.

Nada há de concreto, por outro lado, a infirmar o depoimento dos policiais militares. Consigne-se, neste aspecto, o seguinte julgado, emanado do Superior Tribunal de Justiça: *“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio” (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010 – g.n.).

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal e, considerando as *circunstâncias* do crime, vale dizer, a quantidade do entorpecente apreendido: 3 tijolos de maconha, com peso líquido de 1654,6 gramas (mil seiscentos e cinquenta e quatro gramas e seis decigramas), fixo a pena base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva à minguia de circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Anoto, a propósito, que não incide a causa de diminuição capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que o agente ostenta antecedentes desfavoráveis, conforme certidão juntada a fls. 233 dos autos digitais.

3. Posto isso, julgo procedente a denúncia e CONDENO o réu DAX PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Embora se trate de delito equiparado a hediondo, não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo certo que, à vista da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarando, por maioria de votos, de forma incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, de modo a afastar a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, impõe-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 59 e 33, da legislação substantiva penal.

E, neste aspecto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, tem-se por imperativa a fixação de regime prisional semiaberto. Outrossim, tendo em vista que no caso concreto não foi perfeito o lapso legal à progressão, nada há a prover à luz do disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, diante da quantidade da pena imposta.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Tendo em vista a natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem assim, a presença, no caso concreto, dos pressupostos previstos na lei adjetiva penal à manutenção da custódia, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada, considerando, inclusive, a existência de antecedentes desfavoráveis (fls. 233 dos autos digitais), obsta-se o direito a recurso em liberdade, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

**Declaro a perda do valor apreendido em favor da União,
em face da evidente conexão com o tráfico.**

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência R.I.C.

São Paulo, 02 de de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**